

第8節 盗品等に関する罪

刑法
No.323

H19-5 (配点: 3)

月	日
月	日

盗品等に関する罪についての次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、乙がAを欺いて、乙の不動産に設定していたAの抵当権の設定登記を抹消させたことを知りながら、乙の不動産を譲り受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
- イ. 甲は、購入した絵画について、購入後盗品であることを知ったが、そのまま自宅の応接間に飾り続けた。この場合、甲には盗品等保管罪は成立しない。
- ウ. 甲は、乙から、乙が盗んだ時計の処分に困り、盗んだ時計を誰かに無償で譲りたいとの相談を受け、時計を欲しがっていたAを乙に紹介した。この場合、甲が乙からあっせん料をもらったとしても、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
- エ. 甲は、丙が窃取して乙に売却したつばを、これが盗品であることを知りながら、乙から購入した。この場合、丙の窃盗行為について公訴時効が成立していれば、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
- オ. 甲は、乙がAに賃貸していた車を、賃貸借契約期間中であるにもかかわらず、乙が合鍵で勝手に引き上げてきてしまったものであることを知りながら、これを乙から借り受けて自己の車庫に保管した。この場合、車の所有権が乙にあったとしても甲には盗品等保管罪が成立する。
1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

No323	盗品等に関する罪	正答率
H19-5	正解 2	24%

ア 誤っている

判例は、欺罔手段を用いて建物保存登記を抹消させた事件について、2項詐欺罪（246条2項）が成立するとしている（大判昭12.7.5）。乙がAを欺き抵当権設定登記を抹消させており、判例と同様に2項詐欺罪が成立する。そして、乙が2項詐欺により取得したものは財産上の利益にすぎず、財産上の利益は証券等の物に化体している場合を除き盗品等有償譲受け罪（256条2項）の「盗品等」には含まれないから、盗品等有償譲受け罪は成立しない。

イ 正しい ★

判例は、委託を受けて本犯のために盗品を保管する場合に盗品等保管罪（256条2項）が成立するとしている（最判昭34.7.3）。「委託を受けて」とは、保管が保管者の一方的な意思から行われたものではなく、依頼を受けて行われたものであることを示すものである。本件では甲は盗品である絵画を購入しており、依頼を受けて保管しているわけではない。よって、甲は「委託を受けて」本犯のために盗品を「保管」しているとはいえず、盗品等保管罪は成立しない。なお、判例は、「赃物であることを知らずに物品の保管を開始した後、赃物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、赃物の寄蔵にあたるものというべき」とする（最決昭50.6.12）。

ウ 正しい

「有償の処分のあっせん」（256条2項）とは、盗品等の有償的な法律上の処分、すなわち、売買、交換、質入れ等を媒介・あっせんすることをいう（大判大3.1.21）。あっせん行為自体は有償・無償を問わない（最判昭25.8.9）。盗んだ時計を無償で譲り渡すことのあっせんをしているにすぎないから、「有償の」処分のあっせんにあたらない。よって、甲が乙からあっせん料をもらったとしても、盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。

エ 誤っている

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」（256条1項）にあたるためには、本犯の犯罪行為が構成要件に該当する違法なものであれば足りる（多数説）。判例は、本犯について公訴時効が成立しても赃物故売罪（盗品等有償譲受け罪）は成立するとしている（大判明42.4.15）。

オ 正しい

賃貸借契約期間中にAが占有している車を合鍵で勝手に引き上げる行為は、乙が車の所有者であっても、窃盗罪が成立する（242条、235条、最判平元.7.7）。甲は、かかる「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」（256条1項）にあたる車であると認識しながら、これを借り受けて自己の車庫に「保管」（256条2項）している。よって、盗品等保管罪が成立する。